Đại diện có thẩm quyền của hai bên đã ký kết hợp đồng, Công ty TJX đặt cọc và Công ty A triển khai sản xuất đại trà theo thỏa thuận trong hợp đồng và sản phẩm mẫu đã được duyệt.

Câu hỏi 1: Để xuất khẩu 03 công ten nơ hàng bàn, ghế gỗ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, Công ty A có phải xin giấy phép cho việc xuất khẩu hàng hóa hay không? Cơ sở pháp lý?

Câu hỏi 2: Điều khoản thanh toán trên có rủi ro, bất lợi gì cho Công ty A? Anh/Chị hãy đề xuất giải pháp sửa đổi để khắc phục rủi ro trước khi ký hợp đồng.

Câu hỏi 3: Giả sử Anh/Chị được mời tư vấn trước khi ký hợp đồng, anh/chị hãy tư vấn cho Công ty A những điều khoản khác cần bổ sung trong hợp đồng mua bán ngoại thương nói trên.

Tình tiết bổ sung

Đầu tháng 10/2021, Công ty A sản xuất xong đơn hàng theo hợp đồng, và đưa 3 công ten nơ hàng bàn, ghế gỗ lên tàu chuyển sang Hoa Kỳ. Cuối tháng 10/2021, Công ty TJX đã nhận được đầy đủ hàng hóa. Tuy nhiên, tại thời điểm nhận hàng, nhân viên kiểm tra chất lượng Công ty TJX phát hiện một số bàn gỗ không đảm bảo chất lượng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng hai bên đã ký. Công ty TJX yêu cầu Công ty A bồi thường số bàn gỗ bị lỗi đó với số tiền là 50.000USD và trừ vào khoản thanh toán còn lại phải trả cho Công ty A. Công ty A cho rằng, số bàn gỗ bị lỗi đó, nếu sản xuất lại và gửi lại cho công ty TJX thì tất cả chi phí cũng chỉ mất khoảng 25.000 USD. Và Công ty A cũng cân nhắc khả năng khởi kiện Công ty TJX tại Việt Nam trong trường hợp thương lượng không thành.

Câu hỏi 4: Với tư cách là luật sư tư vấn cho Công ty A, anh/chị hãy tư vấn cho Công ty A về khả năng khởi kiện Công ty TJX tại Việt Nam? nêu rõ cơ sở pháp lý và luật áp dụng cho giải quyết tranh chấp?

(Thí sinh được sử dụng các văn bản pháp luật)

Nguồn: Ls Lê Văn Dụng